

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง สมบุญ แผลูกอินทร์ กับพวก โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 994/2538
นาย พุฒ ทองรัมย์ กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 56, มาตรา 57

คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลมีมติว่าการบอกเลิกการ
เช่านาของโจทก์ทั้งสองเป็นไปโดยชอบให้โจทก์ทั้งสองบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้น
กำหนดระยะเวลาการเช่าได้แม้จำเลยที่1จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเข้า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลต่อคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำ
จังหวัดเกิน60วันนับแต่วันที่คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลได้มี
คำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2525มาตรา56ก็ตาม
โจทก์ทั้งสองก็ยังไม่มียานพาหนะไปไล่จำเลยทั้งสามกับพวกต้องรอให้คณะกรรมการ
เข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดมีคำวินิจฉัยเสียก่อนโจทก์ทั้งสองจึงจะฟ้องต่อ
ศาลได้ตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสามพร้อมบริวารให้รื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองตามฟ้องและห้ามเกี่ยวข้งอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเช่า 26,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีคำนวณตั้งแต่วันฟ้องไปจนถึงวันชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสองกับให้จำเลยทั้ง

สามชุดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองปีละ 13,000 บาทนับจากวันฟ้องไปจนกว่า
จำเลยทั้งสามจะออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องของโจทก์ทั้งสองไม่เป็นความจริงการที่โจทก์ทั้งสอง
ซื้อที่ดินพิพาท โจทก์ทั้งสองทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยทั้งสามเช่าที่พิพาททำนาอยู่
และจำเลยทั้งสามไม่เคยค้างชำระค่าเช่านาของโจทก์ทั้งสอง ที่ คชก. ตำบลเกาะไร่
วินิจฉัยว่าจำเลยค้างค่าเช่าแก่โจทก์ทั้งสอง การบอกเลิกการเช่าของโจทก์ทั้งสองเป็น
ไปโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่ถึงที่สุด
ตามกฎหมายเพราะจำเลยทั้งสามได้ใช้สิทธิอุทธรณ์มติดังกล่าวต่อ คชก.จังหวัด อยู่
และ คชก.จังหวัดยังไม่ได้มีมติชี้ขาดกรณีพิพาทดังกล่าว โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจ
ฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเช่านาและขับไล่จำเลยทั้งสาม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษา
ยกฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งสามพร้อมบริวารรถถอนขนย้ายสิ่ง
ปลูกสร้างและทรัพย์สินออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องอีกต่อไป
ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเช่าที่ค้างแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 26,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และ
ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองในอัตราปีละ 13,000 บาทนับ
จากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยยกเว้นไม่
ต้องใช้ค่าเสียหายของปี 2533

จำเลย ทั้ง สาม ปฏิเสธ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คชก.ตำบลเกาะไร่ประชุมวินิจฉัยข้อพิพาทการเช่านา ระหว่างโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2533 แล้วมีมติว่าการ บอกลีการเช่านาของผู้ให้เช่า (โจทก์ทั้งสอง) เป็นไปโดยชอบให้ผู้ให้เช่าบอกลี การเช่านากับผู้เช่ามาก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่าได้จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำ วินิจฉัยของ คชก.ตำบลเกาะไร่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2533 ตามเอกสารหมาย ล.2 ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลเกาะไร่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ คชก.ตำบลเกาะไร่ มีคำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 56วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้เช่านา ผู้เช่าช่วงนา หรือผู้ ให้เช่านาที่เป็นคู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลต่อ คชก.จังหวัดได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคชก.ตำบล ภายใน กำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของคชก.ตำบล แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ คชก.ตำบลได้มีคำวินิจฉัย วรรคสอง บัญญัติว่า คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล ที่มีได้อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด และมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ฉบับเดียวกัน บัญญัติว่า คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาที่ไม่ พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดแต่จะต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ คชก. จังหวัด มีคำวินิจฉัยศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลเกาะไร่ ต่อ คชก.จังหวัดจะเชิงเทรา แล้วก่อนโจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้ แม้อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจะยื่นเกินกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ คชก.ตำบลเกาะไร่ มีคำวินิจฉัยโจทก์ ทั้งสองก็ยังไม่ได้อ่านฟ้อง ต้องรอให้ คชก.จังหวัดจะเชิงเทรา มีคำวินิจฉัยเสียก่อน โจทก์ทั้งสองจึงจะฟ้องต่อศาลได้

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์ ทั้ง สอง

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ